

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“ADQUISICIÓN DE CLAVICOTES FE ESTRIADOS PARA LA REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE MADERA EN LA RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO”.

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La Oficina Provincial de Arauco de la Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío requiere la **adquisición de Clavicotes FE Estriados**, para labores de la administración directa de la Dirección de Vialidad de Arauco, Región del Biobío.



IMAGEN REFERENCIAL

2. PLAZO VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener una validez mínima de 60 días corridos, contados desde la fecha de la cotización.

3. CONTRAPARTE TÉCNICA

La Unidad de Conservación Provincial de Arauco actuará como contraparte técnica.

4. EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación a través de cuadro comparativo, donde se propondrá adjudicar la propuesta que sea más conveniente a los intereses fiscales, técnica y económicamente. Las ofertas deberán incluir el valor total del servicio descrito en el punto N°12. En el evento de que el servicio no seleccione al proveedor de menor precio, deberá fundamentar dicha decisión en la respectiva orden de compra.

5. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará al proveedor cuya oferta sea más ventajosa, técnica y económicamente y se materializará mediante Resolución, que autoriza y acepta la oferta, totalmente tramitada. El oferente adjudicado deberá acreditar la inscripción y habilidad en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, antes de suscribir el contrato.

6. NOTIFICACIÓN

Se entenderá realizada la notificación de adjudicación, luego de 24 horas transcurridas desde la fecha de envío de la orden de compra a través del Portal Mercado Público. El proveedor deberá aceptar en un plazo de 2 días hábiles desde su envío.

7. CONTRATO

El contrato se formalizará con el envío de la orden de compra por parte de La Dirección de Vialidad y su aceptación por parte del adjudicatario en el Portal Mercado Publico.

Habilidad del proveedor.

La Dirección de Vialidad verificará la habilidad del proveedor seleccionado en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, debiendo encontrarse en calidad de Hábil.

Si durante el periodo del Contrato el Oferente adjudicado perdiera la habilidad para contratar con el Estado, deberá regularizar su situación en Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Evaluación de proveedores

La Dirección de Vialidad, evaluará antes de tramitar el pago correspondiente, a través del Anexo establecido por el Manual de procedimientos de Compras de la Dirección de Vialidad, el comportamiento que tuvo el Oferente adjudicado.

Cuestionario para la calificación	Comentario
1- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?	Obligatorio para calificación "1" o "2"
1 2 3 4 5	
2- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?	Obligatorio para calificación "1" o "2"
1 2 3 4 5	
3- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora	Obligatorio para calificación "1" o "2"
1 2 3 4 5	
4- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?	Obligatorio para calificación "1" o "2"
1 2 3 4 5	
5- En su opinión, ¿Qué tan recomendable es este proveedor?	Obligatorio para calificación "1" o "2"
1 2 3 4 5	

Donde la nota 1 es muy deficiente, 2 deficiente, 3 aceptable 4 es bueno y 5 es muy Bueno.

8. PLAZO DE ENTREGA

Una vez aceptada la orden de compra por el proveedor, éste tendrá un plazo máximo de entrega **10 días hábiles**, a partir del día hábil siguiente, de aceptada la orden de compra.

Para lo anterior, la Unidad de Compra verificará que dicha orden esté en estado de "aceptada" para dar inicio al contrato y en el caso que la orden de compra no haya sido aceptada, esta Dirección, a través de la Unidad Compradora, enviará un correo electrónico para dar cumplimiento a lo señalado en el inciso segundo del Art. 117 del Reglamento de Compras y Contrataciones Públicas que señala lo siguiente: “En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, las entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud”.

9. ORDEN DE COMPRA

La Dirección de Vialidad formalizará la contratación con el envío de la orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, acto que ocurrirá una vez tramitada la Resolución que Autoriza la Compra Ágil.

10. CONDICIONES DE PAGO

Solo una vez que se hayan recibido conforme los materiales por el Inspector Fiscal y se cambie de estado a “recibido conforme” la respectiva Orden de Compra, el proveedor adjudicado deberá facturar a la Dirección de Vialidad Región del Biobío.

La Factura electrónica deberá ser enviada al correo **mop_dte@paperless.cl**, debido a que el MOP es un contribuyente electrónico.

La factura electrónica, deberá ser emitida a nombre del MOP Dirección de Vialidad, Rut. 61.202.000-0 y enviada al correo mop_dte@paperless.cl. Deberá ser posterior a la recepción conforme de la adquisición por parte del Inspector Fiscal, a través del Portal Mercado Público.

Además, al momento de generar la factura es necesario indicar el siguiente **código 980, REG_08_DIRECCIÓN_DE_VIALIDAD_ARAUCO**, que identifica que está emitiendo la factura.

La Dirección de Contabilidad y Finanzas de nuestro Ministerio, en su nueva directriz ha indicado que no deberán consignar registro de Pago Contado en la (s) Factura (s), dado que ello no se da en el MOP e impide el reclamo ante Servicio de Impuestos Internos de la Factura, en los casos que corresponda.

Para el caso que sea Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá indicar en su oferta el nombre y Rut de la Empresa que hará la facturación.

En la eventualidad de que el proveedor adjudicado no tenga realizado su trámite para transferencia del o los pago(s) correspondientes, de acuerdo lo señalado por la Ley N° 21.796 de presupuestos año 2026, que estipula que los pagos deberán hacerse por transferencia electrónica de fondos, según lo dispone el artículo 8º, los proveedores deberán efectuar el trámite a través de la plataforma digital <https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio>, para ingresar los datos bancarios asociados a su empresa.

11. CESIÓN

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que emanen del Contrato que se suscriba.

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Dirección de Vialidad, necesita contratar el siguiente servicio:

Cantidad	Unidad	Detalle	Bodega	Código Interno
800	UNIDAD	CLAVICOTE FE ESTRIADO 10(mm) x 7"	B080205	CMPU0093
1000	UNIDAD	CLAVICOTE FE ESTRIADO 10(mm) x 8"	B080205	CMPU0003
200	UNIDAD	CLAVICOTE FE ESTRIADO 10(mm) x 9"	B080205	CMPU0094

- Los clavicotes deben ser galvanizados en caliente.
- Punta piramidal de 4 caras.
- Cabeza del mismo fierro y de ¾" de diámetro aproximadamente.
- Confeccionados de una sola pieza, no se aceptaran clavicotes soldados.
- Confeccionados en fierro de construcción tipo A44-28H.
- Estampado en cabeza con máquina, no se aceptaran hechizos a pulso.
- Antes de realizar la entrega el proveedor deberá presentar al Inspector Fiscal designado la certificación correspondiente a calidad de:
 1. Fierro de construcción tipo A44-28H.
 2. Tratamiento inmersión galvanizado en caliente.

Los materiales deben incluir el suministro de transporte y ser entregados en su totalidad en Oficina Provincial de Cañete, puestas en piso en el sector que indique el Inspector Fiscal, designado para estos efectos.

1.1. **Lugar de entrega:** Recinto Fiscal de Cañete, ubicado en Ruta P-60-R, KM 22, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco.

13. MULTAS Y SANCIONES

El Inspector Fiscal, deberá informar por escrito, si existen multas relacionadas con la entrega del servicio.

Sanciones por atraso.

El atraso en la entrega total del servicio se multará con un 4% por cada día de atraso del valor total de la oferta aceptada, impuestos incluidos, con un tope de 5 días hábiles.

En caso de que dicha multa supere el 20% del valor total del contrato, se pondrá término anticipado del contrato por incumplimiento grave.

La multa que corresponda, será descontada del depósito de pago de la contratación.

Procedimiento de Aplicación de Multas y Otras Sanciones:

La multa que corresponda aplicar, será deducida administrativamente de la factura respectiva. Previo a la aplicación efectiva de la multa, el Inspector Fiscal remitirá un oficio al adjudicatario incumplidor, en el que indicará la infracción cometida y la procedencia de la multa de conformidad a los términos de referencia, indicando los elementos utilizados para determinar el monto final de la multa. En el mismo oficio, instará al adjudicatario incumplidor, para que formule descargos, expresando lo que estime conveniente a su defensa, y acompañe documentos u otros medios de prueba, en el plazo de tres días hábiles.

La notificación se hará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de Compras, esto es, mediante correo electrónico, a la casilla registrada en la Ficha de Proveedor. Será responsabilidad del proveedor adjudicado, mantener actualizado sus datos. En el caso de no obtener correo electrónico desde la página de Mercado Público o el correo registrado no permite almacenar mensaje por capacidad u otro motivo, la notificación será por carta certificada o personal. En el caso de notificación personal, se dejará constancia en un acta de notificación, de la fecha, y lugar de notificación, que firmará el notificado.

Con los descargos o sin ellos, si no se efectuaren, la Autoridad Competente, dictará una resolución en que los pondere, y conforme a dicho mérito, aplicará o no la multa o modificará la propuesta por el Inspector Fiscal. La aplicación de la multa, se podrá impugnar, conforme a las reglas generales, ejerciendo los recursos establecidos en la Ley N° 19.880. En el caso del término anticipado, se procederá de igual forma y plazo respecto de las multas.

FIRMA REQUIRENTE

